

[6] 압류재산 공매 진행 불철저

- 「국세징수법」 제68조(공매통지)에 따르면 세무서장은 공매공고를 하였을 때에는 즉시 그 내용을 채납자, 납세담보물 소유자, 공유자, 저당권자 등에게 통지하도록 되어 있고
- 「압류재산매각업무요강」 제15조(압류재산의 권리분석 및 현황 파악)에 따르면 공부와 압류재산의 종별, 수량 등이 일치하는지 여부 등을 확인한 후 공매대행업무에 착수하도록 되어 있으며
 - 같은 요강 제25조(감정평가)에 따르면 감정인으로부터 감정평가서를 접수한 때에는 감정평가 재산의 일치여부, 감정평가의 정확성, 감정평가 보수액의 적정성, 현황조사 여부, 특이사항 등을 확인하여 공매공고에 착수하여야 한다고 되어 있음
- 따라서, 압류재산을 공매할 때에는 이해관계자에 대한 (공시)송달 여부 확인, 공매공고내용의 정확성 등을 철저히 확인하여 매각결정 이후에 이를 취소하여 공매의 신뢰성을 떨어뜨리거나 민원을 야기하는 일이 없도록 하여야 함

□ 그런데 ○○○○○부 소관 압류재산의 공매 업무 처리 실태를 점검한 결과

i) 이해관계자 공매통지서 송달 미확인으로 인한 공매 취소

- 2016. 12. 12. ○○세무서로부터 수임한 체납자 (주)□□□□의 압류재산(전라북도 군산시 소재) 공매를 실시하면서
 - 공유자 2명(○○○, 유한회사 △△△△)을 이해관계인에서 누락하여 공매통지서를 송달조차 하지 않은 상태로 공매를 진행하였고
 - 2017. 9. 14. ○○○을 낙찰자(낙찰액 : ○○천 원)로 정하였으나 2017. 9. 15. 뒤늦게 이해관계자에게 공매통지서를 송달하지 않은 사실을 발견하고 매각불허결정을 하였으며
- 또한, 2017. 2. 7. ○○시청으로부터 수임한 체납자 ○○○(관리번호 : △△△△-△△△)의 압류재산(전라북도 남원시 소재) 공매를 실시하면서
 - 공유자 ㄷ○○○의 상속인 ○○○에게 공매통지서가 송달이 되지 않았는데도 2017. 5. 1. 공매를 개시한 후 입찰종료일인 2017. 5. 2. 체납자에게 공매통지서가 송달되지 않은 사실을 확인하고 공매를 취소하는 등
 - [별표 2]와 같이 14건의 공매물건에 대해 공매개시 전에 이해관계자에게 공매통지서가 송달되지 않은 상태로 입찰을 시작하여 입찰 기간 도중 공매를 취소한 사실이 있음

ii) 공매공고 내용 오기로 인한 매각불허 및 매각결정취소

- 2018. 4. 12. ○○군청으로부터 수입한 체납자 ○○○(관리번호: △△△△△△△△△△)의 압류재산 ‘□□□□(자동차)’의 공매과정에서는
 - 수입 당시 자동차원부 및 감정평가서에 차량연식이 ‘2014년’ 인데도 공매공고 내용에 차량연식을 ‘2018년’으로 잘못 표기하였고
 - 2018. 6. 14. ○○○○을 낙찰자(낙찰액 : ○○○천 원)로 정하고 2018. 6. 18. 매각결정까지 승인하였으나
 - 2018. 6. 25. 매수인 ○○○○이 공매 공고문 상 연식 표기 오류를 이유로 매각결정취소를 요청하자 같은달 26일에 매각결정을 취소하는 등
- [표 7]과 같이 총 2건에 대해 공매공고 오류로 인해 낙찰자 결정 후 매각 불허 또는 매각결정을 취소한 사실이 있음

[표 7] 공매공고 내용 오기로 인한 매각불허 및 매각결정 취소 내역

(단위 : 천 원)

순번	위임관서	관리번호	체납자	종류	낙찰액	매각불허/매각결정취소(사유)
----	------	------	-----	----	-----	-----------------

“기재 생략”

iii) 감정평가서 내용 오류로 인한 매각결정 취소

- 2017. 3. 28. □□세무서로부터 수입한 체납자 유한회사 ○○

(△△△△△△△△△△)의 압류재산(보석 612점) 공매과정에서는

- 2017. 11. 16. □□□을 낙찰자(○○○천 원)로 결정한 후 2017. 11. 20. 매각결정을 하고, 2017. 12. 15. 잔대금 납부기일까지 지정 통보하였으나
- 2017. 12. 19. 매수자 □□□이 감정평가서상 보석 실중량¹⁾(2,979g) 오류를 이유로 매각결정취소를 요청하자 그때서야 감정평가기관(○○○○감정평가원)에 문의하여 오류가 있음을 확인하고 매각결정을 취소하였으며
- 또한, 2017. 9. 12. ○○세무서로부터 수입한 체납자 □□□(△△△△△△△△△△)의 압류재산 ‘전라북도 고창군 소재’을 공매하면서
 - 2017. 11. 23. ○○○을 낙찰자(낙찰액 : ○○○천 원)로 정하고 2017. 11. 27. 매각결정을 승인하였으나
 - 2017. 12. 14. 매수자 ○○○이 매각재산에 대해 감정평가서상에 표시되지 않은 문화재인 수기의 고인돌이 발견되어 향후 활용이 불가하다며 사항 누락을 이유로 매각결정취소를 요청하자 감정평가기관(□□감정평가법인)에 확인한 후 매각결정을 취소하는 등
- [표 8]과 같이 공매 담당자가 확인할 수 없는 감정평가기관의 평가 오류로 인해 낙찰자들의 이의제기로 오류를 발견하고 매각결정 취소 후 다시 공매를 진행하여 매각 소요기간이

1) 2018. 1. 3. 감정평가기관 재평가하여 실중량(2,950g) 정정 후 2018. 6. 14. 75,150천 원에 제 3자에게 매각

늘어나 행정력 낭비 및 불필요한 민원을 야기한 사실이 있음

[표 8] 감정평가서 내용 오류로 인한 매각결정 취소 내역

(단위 : 천 원)

순번	위임관 서	관리번호	체납자	종류	낙찰액	매각결정 취소	사유
----	----------	------	-----	----	-----	------------	----

“기재 생략”

【조치할 사항】

- ◇ ○○○○○부장은 압류재산의 공매공고 전에 공매통지서 송달여부 및 공매공고 내용 확인 등 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하며 (주의)
- 감정평가 오류 등 불성실하게 업무수행한 ○○○○감정평가원, □□감정평가법인, ○○○감정평가법인에 대해 주의 촉구 및 재발시 계약 해지²⁾ 예고 등 적절한 조치를 하시기 바랍니다. (통보)

2) 「감정평가업자 운용요강」 별지 제1호서식인 ‘지정감정평가업자 위촉 및 감정평가위임계약서’ 제12조(계약기간 및 해지)에 따르면 감정평가의 오류 등으로 인하여 민원 등이 발생한 경우 공사는 감정평가업자에 대하여 감정평가위임계약을 해지할 수 있음

[별 표 2]

이해 관계자 공매통지서 송달 미확인으로 인한 공매 취소 내역

순 번	위임관서	관리번호	체납자	최초공매회차의 입찰시작일 ~ 입찰종료일	입찰 취소일	취소사유	
						이해 관계자	송달 결과

“기재 생략”